

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 13/11/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-000)

Processo: TC-021169.989.24-4.

Representante: Associação das Empresas de Engenharia e Limpeza do Brasil.

Representada: Prefeitura Municipal de Monte Alto.

Responsável: Maria Helena Rettondini – Prefeita.

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 90146/2024, Processo Administrativo nº 211/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alto, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação final, em aterro sanitário devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

Regulamento Legal: Lei nº 14.133/21.

Valor Estimado: Não divulgado.

Procurador de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogados: Flávio Dias de Abreu Filho (OAB – 61.406N/DF); Marcelo Daniel da Silva (OAB/SP 76.303); Fernanda Maria da Silva (OAB/SP 202.087); Alex José da Paixão Zavitoski (OAB/SP 239.405); Angela Mascarenha da Silva (OAB/SP 425.092).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO. RESÍDUOS SÓLIDOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação da **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA DO BRASIL**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90146/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação final, em aterro sanitário

devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Exigência de atestado emitido pelo CREA ou CAU, para aferição da capacidade técnico-operacional; Delimitação de tempo na prova de capacidade técnica;

b) Previsão de hipótese de apresentação de aterro por pessoa jurídica que não seja a sua efetiva proprietária, contrariando o Decreto Municipal nº 4645/2023, que estabelece em seu art. 33, que: *“a possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação”*. Além disso, viabiliza a subcontratação de empresa proprietária do aterro sanitário, local de destinação final dos resíduos domiciliares e comerciais, objeto principal do contrato, o que absolutamente vedado pelo parágrafo segundo o art. 33, do Decreto nº 4645/2023;

c) As estimativas de quantitativos do certame é inferior à média divulgada no portal da transparência do Município;

d) Omissão do edital sobre regras objetivas de comprovação da exequibilidade da proposta vencedora.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. A matéria foi submetida ao E Tribunal Pleno em sessão de 16/10/2024, ocasião em que foi determinada a suspensão do certame e o processamento da matéria como Exame Prévio de Edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 35).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela da **procedência parcial** das insurgências (eventos 46 e 50).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 13/11/2024
TC-021169.989.24-4

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação da **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA DO BRASIL**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90146/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação final, em aterro sanitário devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

2.2. Afasto de início as críticas sobre os quantitativos estimados para o certame, com amparo nas justificativas pontuais apresentadas pela Prefeitura nos autos, que demonstram que a majoração apontada na representação decorreu de eventos específicos e atípicos.

2.3. Não prospera, também, a objeção à exigência de atestado emitido por conselho profissional, pois em consonância com o inciso II, do artigo 67, da Lei nº 14.133/21, e Resolução COFEA nº 1.137/2023, que instituiu a emissão de Certidão de Acervo Operacional – CAO.

Importante destacar, no entanto, a recomendação da Assessoria Técnica, em consonância à defesa apresentada, para que a Prefeitura *“explicita que serão aceitos, para fins de comprovação da expertise operacional das empresas, os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no conselho profissional competente”*, já que *“a CAO ainda não é uma forma consagrada de comprovação da expertise operacional das empresas de engenharia”*.

2.4. Na mesma linha, segue a questão da delimitação de tempo na exigência de prova de capacidade técnica, pois, apesar de amparada no § 5º, do artigo 67, da Lei nº 14.133/2021, considerando os serviços de natureza continuada do objeto, o prazo mínimo de prova de 02 (dois) anos representa o dobro da vigência de 12 (doze) meses prevista para o contrato, cabendo, assim, a devida compatibilização, sob pena de impor ônus desnecessário aos interessados.

2.5. Com relação às alegações de ausência de regras de exequibilidade da proposta vencedora, em que pese não ter configurado a aventada omissão da Prefeitura, pois inseridas as regras no item 6.23 do edital, conforme apontado pela Assessoria Técnica, o ponto demanda complementação mediante observação ao previsto no §5º, do artigo 56, da Lei nº 14.133/21, prevendo que *“o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora”*.

No mais, cabe o alerta sobre a necessidade de alinhamento do item 5.1.1 da Minuta de Contrato ao previsto nos artigos 25, § 7º, e 92, § 3º, do referido diploma legal, que determina data base vinculada à data do orçamento estimado, para reajustamento de preço.

2.6. Por fim, filio-me à detalhada análise da Assessoria técnica sobre a conjuntura do objeto, especialmente a questão da conjunção do aterro sanitário, frente ao Decreto Municipal nº 4.645/2023, que regulamenta no âmbito municipal a Lei nº 14.133/21, com reflexos também na qualificação técnica exigida, possibilidade de subcontratação e participação de consórcios. Diante da detecção de ambiente restritivo e de incompatibilidade do formato pretendido com a respectiva legislação, observo que a questão demanda

reformulação, mediante alternativas e considerações lançadas na instrução dos autos, com vistas a favorecer a competitividade do certame.

Nesse sentido, acolhendo em parte a reclamação, concluiu a Assessoria Técnica que Prefeitura de Monte Alto deve revisar e harmonizar as disposições editalícias atinentes à qualificação técnica e à subcontratação da destinação final em aterro sanitário. Recomendou, ainda, em favor da ampliação da competitividade, a permissão de consórcios, observando as condições previstas no art. 15, da Lei nº 14.133/21.

2.7. Ante o exposto, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Compatibilizar nos termos do voto o tempo de prova exigido como requisito de qualificação técnica, e as regras de exequibilidade das propostas; **2)** Aprimorar mediante as diretrizes da instrução, a composição do objeto e condições para o fornecimento.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro